

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 23 moharrem 1426 – 4 mars 2005

148^{ème} année

N° 18

Sommaire

Lois

Loi n° 2005-17 du 1 ^{er} mars 2005, relative aux métaux précieux.....	587
--	-----

Conseil Constitutionnel

Avis n° 2003-51 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif aux métaux précieux.....	591
Avis n° 2005-10 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif aux métaux précieux.....	591

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination de contrôleurs adjoints des services publics.....	592
Arrêté du Premier ministre du 26 février 2005, portant modification de l'arrêté du 1 ^{er} mars 1995, fixant les régions sanitaires prioritaires pour l'octroi de certains avantages au profit de certains corps particuliers du ministère de la santé publique y exerçant dans certaines spécialités.....	592
Arrêté du Premier ministre du 2 mars 2005, fixant la liste des commissions sectorielles et des commissions nationales consultatives du onzième plan de développement (2007-2011).....	593

Ministère de l'Intérieur et du Développement Local

Nomination d'un chef de service.....	594
--------------------------------------	-----

Ministère de la Justice et des Droits de l'Homme

Nomination d'un chef de service.....	594
--------------------------------------	-----

Ministère des Affaires Etrangères	
Nomination d'un directeur.....	594
Ministère des Finances	
Liste d'aptitude pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie "B" dans le grade de secrétaire d'administration au titre de l'année 2003.....	594
Ministère de l'Industrie, de l'Energie et des Petites et Moyennes Entreprises	
Arrêtés du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2005, portant institution de deux permis de recherche de substances minérales.....	595
Ministère du Transport	
Arrêté du ministre du transport du 26 février 2005, modifiant et complétant l'arrêté du 28 mai 2002 relatif à la révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif sous-tutelle.....	596
Ministère des Affaires de la Femme, de la Famille, de l'Enfance et des Personnes Agées	
Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 26 février 2005, portant nomination d'ordonnateurs secondaires.....	600
Ministère de la Jeunesse, du Sport et de l'Education Physique	
Nomination d'un chef de service.....	600
Ministère de la Santé Publique	
Nomination d'un directeur régional de la santé publique.....	600
Nomination d'un directeur d'institut.....	600
Nomination de directeur d'hôpitaux régionaux.....	600
Nomination d'un sous-directeur.....	601
Nomination d'un directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie "B".....	601
Nomination d'un membre au conseil d'entreprise du centre informatique du ministère de la santé publique.....	601
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax.....	601
Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'hôpital Razi La Manouba....	601
Ministère des Affaires Sociales, de la Solidarité et des Tunisiens à l'Etranger	
Nomination d'un directeur régional.....	601
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	601
Nomination de chefs de division.....	601
Ministère de l'Enseignement Supérieur	
Nomination d'un secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	602
Attribution de la classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur.....	602
Nomination d'un secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche.....	602
Arrêtés du ministre de l'enseignement supérieur du 24 février 2005, portant délégation de signature.....	602

Avis et Communications

Banque Centrale de Tunisie	
Situation générale décadaire de la Banque Centrale de Tunisie.....	604

Loi n° 2005-17 du 1^{er} mars 2005, relative aux métaux précieux (1).

Au nom du peuple,

La chambre des députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE PREMIER

Dispositions générales

Section première - des définitions

Article premier. - On entend par métaux précieux l'or, l'argent et le platine.

Les métaux rares tels que l'iridium, le palladium, le ruthénium, le rhodium et l'osmium, associés au platine dans les gisements, sont considérés comme platine.

Les règles relatives aux ouvrages en or sont applicables aux ouvrages en or gris, osmium, platine, platine, or palladié et tous alliages de métaux quelle que soit leur appellation où l'or, métal constitutif, est associé à d'autres métaux, précieux ou non, afin de lui procurer l'apparence du platine.

Art 2. - L'or monétaire comporte l'or monnayé qu'il s'agisse de monnaies tunisiennes ou étrangères et les barres et lingots d'or admis par la Banque Centrale de Tunisie.

On entend par or non monétaire l'or natif en masse, poudre et minerai, l'or en lingots à poids et titres non admis par la Banque Centrale de Tunisie, l'or en plaques, étiré, laminé, plané ou doublé, l'or à usage industriel, artistique, médical ou dentaire, l'or en anneaux, paillettes, fils ou solutions des sels et préparations à base d'or, les déchets, débris, brouilles, cendres d'or et tout ouvrage en or façonné et ouvré et tout ouvrage d'or détruit ou à détruire.

Section II - des titres

Art 3. - Le titre est la quantité de métal fin contenu dans les ouvrages, il est exprimé en millièmes.

Les titres légaux sont :

a) Pour le platine :

- Titre unique 950 millièmes.

b) Pour l'or :

- Premier titre 840 millièmes,

- Deuxième titre 750 millièmes,

- Troisième titre 583 millièmes,

- Quatrième titre 375 millièmes.

c) Pour l'argent :

- Premier titre 925 millièmes,

- Deuxième titre 800 millièmes.

Tout ouvrage dont le titre est compris entre deux titres légaux est considéré comme appartenant au plus faible de ces titres.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente loi, les ouvrages ou parties d'ouvrages composés de métaux précieux, qu'ils soient fabriqués en Tunisie ou importés, ne peuvent être d'un titre légal inférieur aux minima prévus aux paragraphes "a", "b" et "c" du présent article.

Art 4. - La tolérance dans les limites des titres visés à l'article 3 de la présente loi est de trois millièmes pour l'or, dix millièmes pour le platine et les métaux assimilés et cinq millièmes pour l'argent.

Pour les ouvrages en or comportant des parties soudées, la soudure doit être du même titre que le métal constitutif. La tolérance est appréciée au vu de l'intégralité de l'ouvrage y compris la soudure.

Pour les ouvrages en argent sur lesquels des appliques d'ornementation sont soudées à la soudure faible ou pour les ouvrages creux, la tolérance est relevée à vingt millièmes à condition que le titre soit apprécié au vu de l'intégralité de l'ouvrage y compris la soudure. Toutefois, le métal constitutif de ces ouvrages doit être d'un titre légal. Il n'est appliqué à ce métal qu'une tolérance de cinq millièmes.

CHAPITRE II

De l'organisation du secteur

Section I - des obligations générales

Art 5. - Sous réserve de la législation en vigueur, toute personne physique ou morale qui procède, à titre habituel, à l'achat, la vente, la transformation ou la fabrication des métaux précieux ou leur acceptation à titre de dépôt ou pour réparation, est tenue de :

- déclarer sa profession auprès des services compétents du ministère des finances,

- déclarer chaque local destiné à cet effet.

En outre, toute personne physique ou tout représentant légal d'une personne morale ou son responsable technique ne doit pas avoir fait l'objet de condamnation pour crime intentionnel.

Sont fixées par décret, les modalités d'exercice des activités portant sur les métaux précieux.

Art. 6. - Toutes les personnes visées à l'article 5 de la présente loi doivent tenir un registre de comptabilité matière côté et paraphé par les services compétents du ministère des finances à chaque local déclaré, sur lequel doivent être inscrites jour par jour sans blanc, ni rature, ni surcharge toutes les opérations relatives aux métaux précieux, et ce, afin de le présenter à chaque réquisition des agents du ministère des finances.

(1) Travaux préparatoires :

Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa séance du 15 février 2005.

Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux ouvrages en argent.

Les modalités de tenue de ce registre sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 7. - Sous réserve de la législation en vigueur, toute opération de vente ou d'échange d'ouvrages en métaux précieux effectuée par les personnes visées à l'article 5 de la présente loi doit faire l'objet de l'établissement d'une facture avec mention des caractéristiques techniques de la marchandise y compris le titre légal, le poids, le nombre de pièces et ses composantes et le numéro du détenteur du poinçon de maître.

Section II - Des obligations spécifiques aux artisans bijoutiers

Art. 8. - Exercent l'activité de fabrication des ouvrages en or et platine, les personnes physiques de nationalité tunisienne detentrices du poinçon de maître et les personnes morales dont le représentant légal ou le responsable technique doit être détenteur du poinçon de maître.

Les conditions d'obtention du poinçon de maître sont fixées par décret.

Art. 9. - Les artisans bijoutiers en métaux précieux tels que définis par l'article 8 de la présente loi doivent garder leurs poinçons dans l'un des locaux déclarés conformément à l'article 5 de la présente loi.

Ils ne peuvent exercer leur activité dans un local autre que celui déclaré.

Art. 10. - L'usage du poinçon de maître est interdit en cas de cessation définitive de l'activité ou en cas de décès de l'artisan bijoutier et il doit être remis par son propriétaire ou son possesseur au bureau de la garantie dans un délai maximum de trente jours à partir de la date de la déclaration de la cessation définitive de l'activité ou de la date de la possession.

Les quantités de métaux précieux et les ouvrages en métaux précieux non encore présentés au bureau de la garantie doivent être déclarés dans le même délai. Sous réserve des dispositions de la présente loi, le bureau de la garantie peut autoriser l'intéressé à les céder à condition que la cession profite à une autre personne detentric du poinçon de maître.

Section III - De l'importation et de la distribution de l'or

Art. 11. - L'importation de l'or s'effectue par la Banque Centrale de Tunisie. Un ou plusieurs organismes peuvent être habilités, par décret, à importer l'or.

Ne peuvent acquérir l'or auprès des organismes habilités à son importation que :

- les artisans bijoutiers tels que définis par l'article 8 de la présente loi,
- les personnes morales constituées entre les artisans bijoutiers en vue de la distribution de l'or entre leurs membres,

- les organismes habilités à transformer l'or en matière première destinée à la fabrication et agréés par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'artisanat.

Les personnes physiques ou morales peuvent acquérir auprès de la Banque Centrale de Tunisie l'or pour des usages scientifiques, de formation ou occasionnels, et ce, après accord du ministère de tutelle du secteur.

Art. 12. - Sous réserve de la législation en vigueur, toute personne qui importe des ouvrages en métaux précieux est tenue de les présenter à la douane à l'entrée.

Les services des douanes procèdent à la pesée de ces ouvrages, à l'établissement d'un procès-verbal d'inventaire s'y rapportant et à leur présentation, dans une boîte scellée, au bureau de la garantie pour leur poinçonnage.

Lesdits ouvrages sont restitués aux services des douanes après leur poinçonnage en vue d'acquitter les droits et taxes exigibles à l'importation conformément aux procédures de commerce extérieur et de change en vigueur.

Toutefois, s'il s'avère que leur titre est illégal, il est procédé à leur réexportation dans un délai maximum de deux mois à partir de la date où l'importateur en a été avisé. A défaut de leur exportation dans ce délai, ils sont considérés comme étant abandonnés au profit de l'Etat.

Section IV - De l'exportation des ouvrages en métaux précieux

Art. 13. - L'exportation des ouvrages en métaux précieux se fait conformément aux procédures de commerce extérieur en vigueur, et ce, nonobstant les dispositions de l'article 4 du code de change et du commerce extérieur.

Art. 14. - Les ouvrages de fabrication tunisienne en or et en platine peuvent être exportés, sur demande de l'exportateur, sans l'apposition du poinçon de conformité et du poinçon de maître à condition que lesdits ouvrages soient présentés pour le titrage au bureau de la garantie.

Section V - Des ouvrages destinés à la casse

Art. 15. - On entend par ouvrages destinés à la casse les ouvrages en métaux précieux, à l'exception de l'argent, portant l'empreinte du titre légal et collectés par :

- les artisans bijoutiers detentrices du poinçon de maître,
- les commerçants justifiant une ancienneté de cinq ans au moins dans l'exercice du métier.

Les modalités de collecte des ouvrages destinés à la casse sont soumises à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre des finances.

Art. 16. - Les opérations de fonte et d'affinage des ouvrages en métaux précieux collectés et destinés à la casse sont confiées au laboratoire central d'analyses et d'essais ou à tout autre organisme désigné par décret.

L'organisme chargé de la fonte restitue le ou les métaux précieux obtenus après fonte ou affinage.

Les modalités de fonte et d'affinage des ouvrages en or destinés à la casse, de restitution de l'or et de sa présentation au poinçonnage sont fixées par décret.

Art. 17. - Sont interdites, la casse et la fabrication des ouvrages en métaux précieux ayant une valeur patrimoniale ou historique.

Section VI - Des appareils de coulée sous pression de métaux précieux

Art. 18. - Les opérations de fabrication, d'importation, de vente, d'utilisation, de transfert et de destruction des appareils de coulée sous pression de métaux précieux et de leurs parties sont soumises à un cahier de charges approuvé par arrêté du ministre des finances.

Section VII - De la garantie

Art. 19. - Le bureau de la garantie attribue pour chaque artisan de bijoux en or et en platine un symbole pour le poinçon de maître en ajoutant les lettres initiales de son nom et prénom. L'artisan bijoutier dépose auprès du bureau de la garantie compétent un spécimen du poinçon de maître.

Pour les ouvrages en argent, l'artisan bijoutier dépose auprès du bureau de la garantie un spécimen du poinçon de maître qui lui est attribué par les services du ministère chargé de l'artisanat.

L'artisan bijoutier procède à l'apposition de son poinçon sur les ouvrages qu'il a fabriqués avant leur présentation au poinçonnage.

Art. 20. - Tout artisan bijoutier doit apposer sur ses ouvrages en métaux précieux un poinçon titre en chiffres à côté de son poinçon et présenter ces ouvrages au bureau de la garantie qui procède à l'apposition du poinçon de conformité après leur titrage.

Sous réserve des dispositions des articles 12 et 24 de la présente loi, le poinçon de conformité est facultatif pour les bijoux en argent.

Ces poinçons ne sont pas apposés sur les ouvrages de petite taille qui ne pourraient supporter, sans préjudice, l'empreinte de ces poinçons. Dans ce cas, un certificat de conformité est délivré par le bureau de la garantie. En outre, sont dispensés de ces poinçons, les ouvrages à caractère patrimonial ou historique.

Les conditions et les modalités du titrage et d'apposition du poinçon de conformité sur les ouvrages en métaux précieux sont fixées par décret.

Art. 21. - Le bureau de la garantie procède à l'apposition du poinçon de conformité et, le cas échéant, du poinçon titre en chiffres pour les ouvrages en métaux précieux importés conformément à la législation en vigueur et qui lui sont présentés.

Art. 22. - Il est perçu une redevance sur le titrage des ouvrages en métaux précieux dont le montant sera fixé par décret.

Art. 23. - Les ouvrages en métaux précieux doivent être présentés avec tous leurs accessoires pour le contrôle du bureau de la garantie à un stade de fabrication avancé, de telle sorte qu'il ne puissent ultérieurement être affectés d'aucune altération au niveau du poids ou du titre ou d'aucune modification entraînée par l'effet d'un travail complémentaire.

Art. 24. - Les ouvrages composés de deux métaux précieux sont marqués du poinçon correspondant au métal principal à condition que la proportion de l'autre métal ne dépasse pas 3% de l'intégralité du bijou. A défaut, ces ouvrages sont marqués de poinçons juxtaposés propres à chaque métal séparément.

Sous réserve des dispositions de l'article 4 de la présente loi, les parties des métaux précieux entrant dans la composition des ouvrages susvisés ne peuvent être d'un titre inférieur au titre légal minimum.

Art. 25. - Le bureau de la garantie peut, le cas échéant, procéder à la coupe des bijoux pour vérifier l'homogénéité effective des métaux qui les constituent, et ce, en présence du propriétaire des bijoux. Un procès-verbal est établi à cet effet. Dans le cas où l'infraction n'est pas prouvée, l'intéressé peut demander à être dédommagé.

Art. 26. - Il est procédé, en cas de nécessité, à l'apposition d'un poinçon dit poinçon "recense" sur tous les ouvrages en or et en platine et notamment en cas de vol, de perte, d'imitation ou de contrefaçon du poinçon de conformité ou d'abus d'apposition de ce poinçon.

Sont fixées par décret, les conditions et les modalités de réalisation de l'opération de recense.

CHAPITRE III

De la constatation et de la répression des infractions

Section I - De la constatation et de la poursuite des infractions

Art. 27. - Sont chargés du contrôle des métaux précieux, des ouvrages en métaux précieux et de la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi, les officiers de la police judiciaire dans le cadre de leurs attributions, les agents de la douane et les agents du contrôle fiscal assermentés.

Toute opération de contrôle est effectuée par deux agents.

La constatation des infractions s'effectue conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 28. - Les agents de la douane et les agents du contrôle fiscal visés à l'article 27 de la présente loi sont habilités à visiter les locaux ayant fait l'objet d'une déclaration conformément aux dispositions de l'article 5 de la présente loi.

Ils peuvent, en cas d'existence de présomptions relatives à l'exercice d'une activité non déclarée ou à l'une des infractions prévues par la présente loi, procéder à des perquisitions dans les locaux soupçonnés en vue de constater les infractions commises et de recueillir les éléments de preuve y afférents, et ce, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.

Art. 29. - Le ministre des finances ou la personne déléguée par le ministre des finances procède à la transmission des procès-verbaux au procureur de la République.

Art. 30. - Les poinçons, ouvrages et matières objet de l'infraction sont saisis, en présence du contrevenant et sont déposés sous les cachets du ministère des finances. Un procès-verbal portant la signature du contrevenant est établi à cet effet. A défaut de présence du contrevenant ou en cas de refus de signer, une mention est faite dans le procès-verbal.

Les biens saisis sont déposés immédiatement auprès du bureau de la garantie.

Le bureau de la garantie procède au titrage et aux opérations nécessaires se rapportant aux ouvrages et matières objet de l'infraction afin de déterminer leur poids et titre et estimer leur valeur. Il est établi un procès-verbal relatif à ces opérations.

Section II - Des sanctions

Art. 31. - Est punie d'un emprisonnement de dix ans et d'une amende de 50.000 dinars, toute personne qui procède à la fabrication des poinçons imitant les poinçons légaux relatifs aux métaux précieux.

Est punie d'un emprisonnement de six ans et d'une amende de 30.000 dinars, toute personne qui détient ou utilise des poinçons imitant les poinçons légaux relatifs aux métaux précieux.

Art. 32. - Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 20.000 dinars, toute personne qui fabrique des poinçons imitant des poinçons de maître.

Est punie d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 10.000 dinars, toute personne qui détient ou utilise des poinçons imitant des poinçons de maître.

Art. 33. - Est punie d'un emprisonnement de cinq ans, toute personne n'appartenant pas au bureau de la garantie qui appose les poinçons légaux.

La sanction mentionnée au paragraphe premier du présent article est doublée pour tout agent appartenant au bureau de la garantie qui appose sciemment les poinçons légaux dans des conditions contraires aux dispositions de la présente loi et à ses textes d'application.

Art. 34. - Sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 20.000 dinars et de la confiscation des ouvrages, les personnes visées à l'article 5 de la présente loi qui fabriquent, détiennent ou vendent des ouvrages portant des marques de poinçons imitant les poinçons légaux ou les ouvrages sur lesquels les marques de poinçons se trouvent entées, soudées ou contre-tirées.

Est passible des mêmes sanctions, toute personne qui présente sciemment au bureau de la garantie des ouvrages fourrés d'une matière étrangère ou d'une matière d'un titre inférieur au titre légal minimum.

Art. 35. - Sont punies d'une amende égale au double du prix des ouvrages fixé à la date de la constatation en plus de leur confiscation, les personnes visées à l'article 5 de la présente loi qui détiennent ou vendent des ouvrages achevés ne portant pas les poinçons légaux.

Art. 36. - Est puni d'une amende de 500 dinars à 5.000 dinars en sus de la confiscation des ouvrages tout contrevenant aux dispositions des articles 5 à 8, 10 et 23 de la présente loi.

Est puni d'une amende de 500 à 5.000 dinars en sus de la saisie des appareils de coulée sous pression de métaux précieux et leurs parties et de la confiscation des ouvrages, tout contrevenant aux dispositions de l'article 18 de la présente loi.

Est puni d'une amende de 500 à 5.000 dinars en sus de la confiscation des ouvrages et d'une pénalité égale à cinq fois le montant des droits exigibles conformément à la législation en vigueur, non recouvrés, tout contrevenant aux dispositions des articles 9, 11, 16, 17 et du premier paragraphe de l'article 20 de la présente loi.

Art. 37. - L'artisan bijoutier qui présente au bureau de la garantie des ouvrages en métaux précieux non conformes aux titres prévus à l'article 3 de la présente loi est puni, en sus de la casse des bijoux et du paiement de la redevance du titrage prévue à l'article 22 de la présente loi, d'une amende de 500 millimes par gramme pour les ouvrages en platine et en or avec un minimum de 100 dinars et 50 millimes par gramme pour les ouvrages en argent avec un minimum de 20 dinars.

Art. 38. - La tentative pour les infractions prévues aux articles 32 et 33 et au paragraphe premier de l'article 34 est punissable.

Art. 39. - Les sanctions prévues par la présente loi s'appliquent au représentant légal de la personne morale ou à son responsable technique et dont la responsabilité personnelle est établie.

La personne morale est punie d'une amende égale au double de l'amende maximale exigible.

Art. 40. - Le ministre des finances peut transiger pour les infractions prévues aux articles 35, 36 et 37 de la présente loi, et ce, avant prononciation d'un jugement ayant reçu l'autorité de la chose jugée.

Le ministre des finances peut déléguer la conclusion de la transaction à celui qui a la qualité de chef d'administration centrale ou régionale.

Le droit de poursuite des infractions susvisées se prescrit et l'action publique y afférente s'éteint par l'exécution de la transaction.

Le tarif de la transaction est fixé par un arrêté du ministre des finances.

Art. 41. - Le poinçon de maître est retiré en cas de condamnation de son détenteur à une peine d'emprisonnement en vertu d'un jugement ayant reçu l'autorité de la chose jugée pris en application des dispositions de la présente loi.

Dispositions diverses

Art. 42. - Une commission spéciale est créée pour statuer sur les différends se rapportant aux dispositions de l'article 17 et le paragraphe 3 de l'article 20 et de l'article 23 qui ne constituent pas une infraction aux dispositions de la présente loi.

Les décisions de cette commission revêtent un caractère obligatoire pour l'administration.

La composition et les procédures de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre des finances.

Art. 43. - Sont abrogées à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires à cette loi et notamment le décret du 25 juin 1942 portant

modification et refonte de la législation sur le contrôle des ouvrages de platine, d'or et d'argent, et tous les textes qui l'ont modifié ou complété et les articles de 58 à 62 de la loi n° 81-100 portant loi de finances pour la gestion 1982, telle que modifiée par la loi n° 2001-91 du 7 août 2001 relative à la simplification des procédures administratives relatives aux autorisations administratives délivrées par les services du ministère des finances dans les activités qui en relèvent.

Art. 44. - Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à partir du 1er octobre 2005.

La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.

Tunis, le 1^{er} mars 2005.

Zine El Abidine Ben Ali

CONSEIL CONSTITUTIONNEL (*)

- Avis n° 2003-51 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif aux métaux précieux.
- Avis n° 2005-10 du conseil constitutionnel, concernant le projet de loi relatif aux métaux précieux.

(*) (Les textes sont publiés uniquement en langue arabe).

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTÈRE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-445 du 2 mars 2005.

Les sortants du cycle supérieur de l'école nationale d'administration, promotion : février 2005, option "contrôle", dont les noms suivent, sont nommés contrôleurs adjoints des services publics à compter du 1^{er} février 2005 :

- Belgacem Tayaâ,
- Néjib Jeridi.

Arrêté du Premier ministre du 26 février 2005, portant modification de l'arrêté du 1er mars 1995, fixant les régions sanitaires prioritaires pour l'octroi de certains avantages au profit de certains corps particuliers du ministère de la santé publique y exerçant dans certaines spécialités.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre de la santé publique,

Vu le décret n° 94-2156 du 17 octobre 1994, complétant le décret n° 89-296 du 15 février 1989, portant statut du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 94-2157 du 17 octobre 1994, complétant le décret n° 89-299 du 15 février 1989, relatif aux indemnités particulières du corps médical des hôpitaux,

Vu le décret n° 94-2158 du 17 octobre 1994, complétant le décret n° 91-230 du 4 février 1991, portant statut du corps médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 94-2159 du 17 octobre 1994, complétant le décret n° 91-233 du 4 février 1991, relatif aux indemnités particulières du personnel médical hospitalo-sanitaire,

Vu le décret n° 94-2162 du 17 octobre 1994, portant majoration du taux de l'indemnité de risque de contagion servie aux techniciens supérieurs, infirmiers principaux et infirmiers de la santé publique exerçant dans les régions sanitaires prioritaires,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 1er mars 1995, fixant les régions sanitaires prioritaires pour l'octroi de certains avantages au profit de certains corps particuliers du ministère de la santé publique y exerçant dans certaines spécialités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 19 septembre 2003,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Les articles 1, 4 et 5 de l'arrêté du 1er mars 1995 susvisé, fixant les régions sanitaires prioritaires pour l'octroi de certains avantages au profit de certains corps particuliers du ministère de la santé publique y exerçant dans certaines spécialités, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'arrêté du 19

septembre 2003, sont annulés et remplacés par les articles 1 (nouveau), 4 (nouveau) et 5 (nouveau) ainsi libellés :

Article premier (nouveau) - Les régions mentionnées ci-dessous sont considérées, au sens des dispositions des décrets n° 94-2156, n° 94-2157, n° 94-2158 et n° 94-2159 du 17 octobre 1994 susvisés, régions sanitaires prioritaires pour permettre aux médecins principaux des hôpitaux, médecins des hôpitaux, médecins spécialistes principaux et médecins spécialistes de la santé publique y exerçant dans les spécialités prévues à l'article 2 (nouveau) du présent décret de bénéficier des avantages institués par les décrets précités :

- hôpital régional de Kasserine
- hôpital régional de Sidi Bouzid
- hôpital régional docteur Mohamed Ben Sassi de Gabès
- hôpital régional de Jendouba
- hôpital régional de Siliana
- hôpital régional Mhamed Bourguiba du Kef
- hôpital régional Habib Bourguiba de Médenine
- hôpital régional de Jerba
- hôpital régional de Ben Guerdane
- hôpital régional de Zarzis
- hôpital régional Houcine Bouzaïen de Gafsa
- hôpital régional de Metlaoui
- hôpital régional de Tozeur
- hôpital régional de Tataouine
- hôpital régional de Kébili
- hôpital régional de Kerkennah.

Article 4. (nouveau) - Les régions mentionnées ci-dessous sont considérées, au sens du décret n° 94-2162 du 17 octobre 1994 susvisé, régions sanitaires prioritaires pour permettre aux techniciens supérieurs de la santé publique en anesthésie, de bénéficier de la majoration de l'indemnité de risque de contagion prévue par le décret précité :

- hôpital régional de Kasserine
- hôpital régional de Sidi Bouzid
- hôpital de circonscription de Regueb
- hôpital de circonscription de Redeyef
- hôpital de circonscription de Moularès
- hôpital régional de Metlaoui
- hôpital régional de Tataouine
- hôpital régional de Tozeur
- hôpital de circonscription de Nefta
- hôpital régional de Kébili
- hôpital régional Habib Bourguiba de Médenine
- hôpital régional de Jerba
- hôpital régional de Ben Guerdane
- hôpital régional de Zarzis
- hôpital régional de Kerkennah

Article 5. (nouveau) - Les régions mentionnées ci-dessous sont considérées, au sens du décret n° 94-2162 du 17 octobre 1994 susvisé, régions sanitaires prioritaires pour permettre aux techniciens supérieurs de la santé publique en obstétrique (sage femme) de bénéficier de la majoration de l'indemnité de risque de contagion prévue par le décret précité :

- hôpital régional de Sidi Bouzid
- Groupement de santé de base de Sidi Bouzid
- hôpital de circonscription de Bir El Hfay
- hôpital de circonscription de Ben Aoun
- hôpital de circonscription de Jelma
- hôpital de circonscription de Regueb
- hôpital de circonscription de Ouled Haffouz
- hôpital de circonscription de Meknassy
- hôpital de circonscription de Menzel Bouzaïene
- hôpital de circonscription de Mazzouna
- hôpital de circonscription de Fernana
- hôpital de circonscription de Belkhir
- hôpital de circonscription de Sned
- hôpital de circonscription de Redeyef
- hôpital de circonscription de Moulare
- hôpital régional de Metlaoui
- hôpital régional de Tataouine
- groupement de santé de base de Tataouine
- hôpital de circonscription de Ghomrassen
- hôpital de circonscription de Remada
- hôpital de circonscription de Sbeitla
- hôpital de circonscription de Foussana
- hôpital de circonscription de Sbiba
- hôpital de circonscription de Thala
- hôpital de circonscription de Fériana
- hôpital régional de Kasserine
- groupement de santé de base de Kasserine
- centre de santé de base de Nebeur
- centre de santé de base de Kalâat Senane
- hôpital de circonscription de Dahmani
- centre de santé de base de Jerissa
- hôpital de circonscription de Sakiet Sidi Youssef
- centre de santé de base du Sers
- hôpital de circonscription de Tadjerouine
- hôpital de circonscription de Ksour
- hôpital régional de Tozeur
- groupement de santé de base de Tozeur
- hôpital de circonscription de Nefta
- hôpital de circonscription de Deguache
- hôpital de circonscription de Tameghza
- centre de santé de base de Menzel Lahbib
- hôpital de circonscription de Matmata Nouvelle

- hôpital de circonscription de Mareth
- hôpital de circonscription d'El Hamma
- hôpital régional de Kébili
- groupement de santé de base de Kébili
- hôpital de circonscription de Faouar
- hôpital de circonscription de Beni Khedach
- hôpital de circonscription de Sidi Makhlouf
- hôpital régional de Ben Guerdane
- hôpital régional Habib Bourguiba de Médénine
- groupement de santé de base de Médénine
- hôpital de circonscription de Midoun
- hôpital régional de Jerba
- groupement de santé de base de Jerba
- hôpital régional de Zarzis
- hôpital régional de Kerkennah.

Art. 2. - Les ministres des finances et de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2005.

Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du Premier ministre du 2 mars 2005, fixant la liste des commissions sectorielles et des commissions nationales consultatives du onzième plan de développement (2007-2011).

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu le décret n° 98-1820 du 21 septembre 1998, transformant le conseil supérieur du plan en conseil supérieur de développement et fixant ses attributions et sa composition,

Vu le décret n° 2005-382 du 1^{er} mars 2005, portant organisation des travaux d'élaboration du onzième plan de développement (2007-2011).

Arrête :

Article premier. - La liste des commissions sectorielles du 11^{ème} plan est arrêtée comme suit :

1) les politiques globales et la compétitivité : ministère du développement et de la coopération internationale,

2) le développement régional : ministère du développement et de la coopération internationale,

3) l'environnement international : ministère des affaires étrangères,

4) le développement local et municipal : ministère de l'intérieur et du développement local,

5) les finances publiques et le marché financier : ministère des finances,

6) la politique monétaire et le système bancaire : banque centrale de Tunisie,

7) l'emploi : ministère de l'emploi et de l'insertion professionnelle de la jeunesse,

8) la réforme administrative : Premier ministre,

9) les entreprises publiques et la privatisation : Premier ministre,

10) le développement agricole, la pêche et les ressources naturelles : ministère de l'agriculture et des ressources hydrauliques,

11) le développement industriel et la maîtrise de l'énergie : ministère de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

12) le commerce et l'artisanat : ministère du commerce et de l'artisanat,

13) le transport : ministère du transport,

14) les technologies de communication et l'informatique : ministère des technologies de la communication,

15) le tourisme : ministère du tourisme,

16) les équipements de base, l'habitat et l'aménagement du territoire : ministère de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire,

17) la protection de l'environnement et le développement durable : ministère de l'environnement et du développement durable,

18) les questions foncières : ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

19) la recherche scientifique et la technologie : ministère de la recherche scientifique, de la technologie et du développement des compétences,

20) l'enseignement supérieur : ministère de l'enseignement supérieur,

21) l'éducation et la formation : ministère de l'éducation et de la formation,

22) la santé : ministère de la santé publique,

23) la politique sociale, la solidarité et les Tunisiens à l'étranger : ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger,

24) la jeunesse et le sport : ministère de la jeunesse, des sports et de l'éducation physique,

25) la culture et le patrimoine : ministère de la culture et de la sauvegarde du patrimoine,

26) la femme, la famille, l'enfance et les personnes âgées : ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Art. 2. - La liste des commissions nationales consultatives est arrêtée comme suit :

1) la compétitivité de l'économie,

2) l'emploi et la création des entreprises,

3) le développement durable,

4) la recherche scientifique, la technologie et le développement de l'économie de savoir,

5) la région : pôle de développement actif.

Art. 3. - La nomination des membres des commissions nationales consultatives se fera par arrêté du Premier ministre sur proposition des ministères et des structures concernés.

Art. 4. - Les ministres, les secrétaires d'Etat et les gouverneurs sont chargés, chacun dans son domaine, de veiller à l'application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 2 mars 2005.

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE L'INTERIEUR ET DU DEVELOPPEMENT LOCAL

NOMINATION

Par décret n° 2005-446 du 26 février 2005.

Monsieur Abderrazak Chkir, professeur hors classe de l'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service de la jeunesse, de l'enfance et des sports à la sous-direction de l'action sociale et culturelle à la commune de Monastir.

MINISTERE DE LA JUSTICE ET DES DROITS DE L'HOMME

NOMINATION

Par décret n° 2005-447 du 2 mars 2005.

Mademoiselle Saloua Ben Ouhida, administrateur conseiller de greffe de juridiction, est chargée des fonctions de chef de service de la gestion administrative des personnels à la direction générale des services communs au ministère de la justice et des droits de l'Homme.

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES

NOMINATION

Par décret n° 2005-448 du 26 février 2005.

Monsieur Ali Arbi Aïdoudi, ministre plénipotentiaire, est chargé des fonctions de directeur du Machrek à la direction générale des affaires politiques, économiques et de coopération pour le monde arabe et les organisations arabes et islamiques au ministère des affaires étrangères.

MINISTERE DES FINANCES

Liste d'aptitude pour la titularisation des agents temporaires de la catégorie « B » dans le grade de secrétaire d'administration au ministère des finances au titre de l'année 2003

Ahlem Taieb.

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2005, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid au lieu dit « Kef Abdallah et Kachkha El Bidha ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 22 juin 2004 à la direction générale des mines, par laquelle la société Les Plâtres Tunisiens a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 4^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, au lieu dit « Kef Abdallah et Kachkha El Bidha », cartes de Meknassy et Jebel Melloussi à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 21 décembre 2004,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête :

Article premier. - La société les Plâtres Tunisiens, faisant élection de son domicile à Tunis, espace Tunis - Bloc F- Montplaisir, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 4^{ème} groupe au lieu dit « Kef Abdallah et Kachkha El Bidha » du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le permis de recherche prévu au premier paragraphe du présent article est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le titulaire du permis doit entreprendre les travaux de recherche

conformément aux dispositions du code minier et sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ledit permis comporte six périmètres élémentaires contigus, soit 24 kilomètres carrés et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	288.560
2	292.560
3	292.552
4	290.552
5	290.556
6	288.556
1	288.560

Art. 2. - Au cours de la période de validité du permis de recherche prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Les Plâtres Tunisiens devra réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent vingt-deux mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises du 26 février 2005, portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Kebbouch Sud ».

Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises,

Vu la loi n° 97-73 du 18 novembre 1997, portant approbation de la convention et de ses annexes relatives à l'exploitation de la concession de « Jebel Bougrine » signées le 21 juillet 1997 entre l'Etat Tunisien et la société Breakwater Tunisie SA,

Vu le code minier promulgué par la loi n° 2003-30 du 28 avril 2003,

Vu le décret n° 2003-1725 du 11 août 2003, fixant les coordonnées géographiques et les numéros des repères des sommets des périmètres élémentaires constituant les titres miniers,

Vu le décret n° 2003-1726 du 11 août 2003, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité consultatif des mines,

Vu le décret n° 2004-1026 du 26 avril 2004, portant approbation du cahier des charges - type relatif à la production et aux montants des travaux de recherche et d'équipement minima devant être réalisés par le titulaire d'une concession d'exploitation de substances minérales classées « Mines »,

Vu l'arrêté des ministres des finances et de l'industrie et de l'énergie du 16 décembre 2003, fixant le droit fixe dû au titre des demandes d'institution et de renouvellement des titres miniers,

Vu l'arrêté du ministre de l'industrie et de l'énergie du 1er mars 2004, fixant les modalités de dépôt des demandes des titres miniers,

Vu la demande, déposée le 28 juillet 2004 à la direction générale des mines, par laquelle la société Breakwater Tunisie SA, a sollicité l'attribution d'un permis de recherche de substances minérales du 3^{ème} groupe, situé dans le gouvernorat du Kef au lieu dit « Kebbouch - Sud », carte de Nébeur à l'échelle 1/50.000,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des mines lors de sa réunion du 21 décembre 2004,

Vu le rapport du directeur général des mines.

Arrête:

Article premier. - La société Breakwater Tunisie SA, faisant élection de son domicile à Tunis, immeuble les Arcades Tour B les Berges du Lac, est autorisée à réaliser les travaux de recherche des substances minérales du 3^{ème} groupe au lieu dit « Kebbouch - Sud » du gouvernorat du Kef.

Ledit permis de recherche est accordé pour une période de trois années à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne. Le titulaire du permis doit entreprendre les travaux de recherche conformément aux dispositions du code minier et sous réserve des droits des tiers régulièrement acquis.

Ce permis couvre une superficie de quatre vingt neuf hectares et un are et est délimité par les sommets et les numéros de repères figurant dans le tableau ci-après, et ce, conformément au décret susvisé n° 2003-1725 du 11 août 2003 :

Sommets	N° de repères
1	226.724
2	228.724
3	228.722
4	226.722
1	226.724

La superficie visée au 3^{ème} paragraphe du présent article couvre la zone libre et limitrophe aux permis de recherche en vigueur.

Art. 2. - Au cours de la période de validité prévue à l'article premier du présent arrêté, la société Breakwater Tunisie S.A devra réaliser le programme minimum des travaux de recherche pour lequel elle s'est engagée et dont le coût total ne doit pas être inférieur à cent quinze mille dinars.

Art. 3. - Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2005.

*Le ministre de l'industrie, de l'énergie et des
petites et moyennes entreprises*

Afif Chelbi

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DU TRANSPORT

Arrêté du ministre du transport du 26 février 2005, modifiant et complétant l'arrêté du 28 mai 2002 relatif à la révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif sous-tutelle.

Le ministre du transport,

Vu le décret n° 86-863 du 15 septembre 1986, fixant les attributions du ministère du transport,

Vu le décret n° 91-86 du 14 janvier 1991, portant organisation des services centraux du ministère du transport,

Vu le décret n° 94-1692 du 8 août 1994, relatif aux imprimés administratifs et notamment son article 16,

Vu l'arrêté du ministre du transport du 28 mai 2002, relatif à la révision de la liste des imprimés administratifs spécifiques aux services du ministère du transport et des établissements publics à caractère administratif sous-tutelle,

Vu l'avis de la commission nationale des imprimés administratifs.

Arrête :

Article premier. - La liste des imprimés administratifs spécifiques au domaine des transports terrestres, fixée par l'arrêté du 28 mai 2002 susvisé, est révisée comme suit :

Domaine d'utilisation	Titre de l'imprimé	N° d'enregistrement
Transports Terrestres - Transport de personnes	- Demande d'obtention par une personne physique d'une autorisation de transport public de personnes par voiture de taxi individuel ou collectif ou touristique ou par voiture de "louage" ou de transport public rural	15-11.01-02
	- Demande d'obtention par une personne morale d'une autorisation de transport public de personnes par voiture de taxi individuel ou collectif ou par voiture de "louage"	15-11.02-02
	- Autorisation pour l'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de "louage" (personne morale)	15-11.03-02
	- Autorisation pour l'exercice de l'activité de transport public de personnes par voiture de "louage" (personne physique)	15-11.04-02
	- Autorisation pour l'exercice de l'activité de transport public rural dont la zone de circulation dépasse les limites d'un gouvernorat	15-11.06-02
	- Agrément d'une société de gestion des stations de voiture de louages	15-11.07-02
	- Demande d'autorisation temporaire pour la circulation d'un véhicule non immatriculé en Tunisie et destiné au transport de personnes	15-11.08-02
	- Autorisation temporaire pour la circulation d'un véhicule non immatriculé en Tunisie et destiné au transport de personnes	15-11.09-02
	- Liste des personnes à bord du véhicule	15-11.10-02

- Transport de marchandises	- Cahier des charges relatif à l'exploitation d'une ligne régulière de transport public de personnes	15-11.11-02
	- Demande d'autorisation temporaire pour la circulation d'un véhicule de transport de marchandises non immatriculé en Tunisie	15-12.01-02
	- Autorisation temporaire pour la circulation d'un véhicule de transport de marchandises non immatriculé en Tunisie	15-12.02-02
- Contrôle du transport routier	- Demande d'autorisation échangée dans le cadre d'un accord bilatéral	15-12.03-04
	- Procès verbal C.T.R/1	15-13.02-02
	- Procès verbal C.T.R/2	15-13.03-02
	- Procès verbal concernant les infractions d'enseignement de la conduite	15-13.04-02
	- Réquisition	15-13.05-02
	- Convocation C.T.R	15-13.06-02
	- Certificat de saisie de pièces	15-13.07-02
	- Tableau quotidien de contrôle des transports routiers	15-13.08-02
	- Main levée	15-13.09-02
	- Demandes du Ministère du Transport relatives aux infractions fiscales	15-13.10-02
	- Tableau des Procès verbaux du contrôle routier étudiés	15-13.11-02
	- Compte rendu d'une tournée de contrôle	15-13.12-02
	- Carte de contrôleur	15-13.13-03
	- Procès verbal concernant l'identification d'un véhicule	15-13.14-04

- Conduite des véhicules	- Procès verbal préliminaire (conduite des véhicules)	15-13.15-04
	- Procès verbal (conduite des véhicules)	15-13.16-04
	- Témoignage (conduite des véhicules)	15-13.17-04
	- Témoignage (Transport public de personnes)	15-13.18-04
	- Carte d'assermenté .	-
	- Convocation ;	15-14.01-02
	- Certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement de la conduite des véhicules ;	15-14.02-02
	- Equivalence de Certificat d'aptitude professionnelle ;	15-14.03-02
	- Certificat d'aptitude professionnelle d'enseignement des règles de circulation et de la sécurité routière ;	15-14.04-02
	- Certificat d'aptitude professionnelle de formation de moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules ;	15-14.05-02
	- Certificat d'extension d'une catégorie au certificat d'aptitude professionnelle ;	15-14.06-04
	- Décision.	15-14.07-02

Art. 2. - Le directeur général des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 février 2005.

Le ministre du transport

Abderrahim Zouari

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES AFFAIRES DE LA FEMME,
DE LA FAMILLE, DE L'ENFANCE
ET DES PERSONNES AGEES**

Arrêté de la ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées du 26 février 2005, portant nomination d'ordonnateurs secondaires.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment l'article 87,

Vu le décret n° 2000-2874 du 7 décembre 2000, portant organisation du ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2002-2103 du 23 septembre 2002, portant rattachement de structures relevant du ministère de la jeunesse, de l'enfance et des sports au ministère des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2004-1631 du 12 juillet 2004, portant création et organisation des directions régionales des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu l'avis du ministre des finances.

Arrête :

Article premier. - Les directeurs régionaux des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance, cités à l'article deux du présent arrêté, sont nommées ordonnateurs secondaires du budget du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées. Ils sont chargés, en cette qualité et dans la limite des crédits qui leur sont délégués, d'engager, de liquider et d'ordonnancer les dépenses imputables sur le budget du ministère des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées.

Art. 2. - Les directeurs régionaux des affaires de la femme, de la famille et de l'enfance sont accrédités auprès des comptables publics indiqués ci-après :

Ordonnateurs secondaires	Comptable Assignataires
Direction régionale du Grand-Tunis, dont le siège est Tunis	Le Receveur du conseil régional à Tunis
Direction régionale du Nord-Ouest, dont le siège est Siliana	Le Receveur du conseil régional à Siliana
Direction régionale du Nord-Est, dont le siège est Nabeul	Le Receveur du conseil régional à Nabeul
Direction régionale du Centre-Ouest, dont le siège est Kasserine	Le Receveur du conseil régional à Kasserine
Direction régionale du Centre-Est, dont le siège est Mahdia	Le Receveur du conseil régional à Mahdia

Ordonnateurs secondaires	Comptable Assignataires
Direction régionale du Sud-Ouest, dont le siège est Gafsa	Le Receveur du conseil régional à Gafsa
Direction régionale du Sud-Est, dont le siège est Médenine	Le Receveur du conseil régional à Médenine

Tunis, le 26 février 2005.

La ministre des affaires de la femme, de la famille, de l'enfance et des personnes âgées

Saloua Ayachi Labbene

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DE LA JEUNESSE, DU SPORT
ET DE L'EDUCATION PHYSIQUE**

NOMINATION

Par décret n° 2005-449 du 3 mars 2005.

Monsieur Mondher Jebara, professeur principal d'éducation physique, est chargé des fonctions de chef de service du développement des sports au commissariat régional de la jeunesse, du sport et de l'éducation physique de Mahdia au ministère de la jeunesse, du sport et de l'éducation physique.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-450 du 24 février 2005.

Le docteur Hamhoum Mansour, inspecteur divisionnaire de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur régional de la santé publique du gouvernorat de Gafsa.

Par décret n° 2005-451 du 24 février 2005.

Monsieur Béchir Snoussi, administrateur en chef, est chargé des fonctions de directeur de l'institut de formation continue du personnel de la santé de Monastir.

En application des dispositions de l'article 7 du décret n° 97-19 du 6 janvier 1997, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-452 du 24 février 2005.

Monsieur Mohamed Faouzi Kraïem, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional "Houcine Bouzaïène" de Gafsa.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-453 du 24 février 2005.

Monsieur Chiheb Moez Zbiss, administrateur conseiller de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Gabès.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-454 du 24 février 2005.

Monsieur Abdelmajid Djelassi, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de directeur de l'hôpital régional de Jebeniana.

En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2003-2070 du 6 octobre 2003, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages attribués à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-455 du 26 février 2005.

Monsieur Abdelhamid Rejeb, administrateur en chef de la santé publique, est chargé des fonctions de sous-directeur des affaires générales à l'hôpital régional « Ibn El Jazzar » de Kairouan.

Par décret n° 2005-456 du 26 février 2005.

Monsieur Amor Néjib Abada, administrateur de la santé publique, est chargé des fonctions de directeur d'un établissement hospitalier de la catégorie « B » au ministère de la santé publique (hôpital de circonscription de Kélibia).

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 février 2005.

Monsieur Mongi Sdiri est nommé membre représentant le ministère de la santé publique au conseil d'entreprise du centre informatique du ministère de la santé publique en remplacement de Monsieur Mohamed Kheireddine Khaled, et ce, à partir du 16 novembre 2004.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 février 2005.

Le docteur Mustapha Khelaif est nommé membre représentant les médecins de libre pratique au conseil d'administration de l'hôpital Habib Bourguiba de Sfax en remplacement du docteur Abdelhamid Bouatour, et ce, à partir du 1^{er} novembre 2004.

Par arrêté du ministre de la santé publique du 24 février 2005.

Madame Samira Khiari est nommée membre représentant les usagers au conseil d'administration de l'hôpital Razi la Manouba en remplacement de Monsieur Kamel Ben Torjem, et ce, à partir du 1^{er} novembre 2004.

**MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES,
DE LA SOLIDARITE
ET DES TUNISIENS A L'ETRANGER**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-457 du 26 février 2005.

Monsieur Fethi Hassouna, administrateur du service social, est chargé des fonctions de directeur régional des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Monastir.

En application des dispositions de l'article 2 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-458 du 26 février 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Monsieur Salah Kchaiech, administrateur conseiller du service social, chargé des fonctions de chef de division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Tunis.

Par décret n° 2005-459 du 26 février 2005.

Monsieur Chaker Sahli, inspecteur en chef du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sfax.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-460 du 26 février 2005.

Monsieur Adel Mestiri, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sidi Bouzid.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-461 du 26 février 2005.

Monsieur Belgacem Rebaï, administrateur conseiller du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Manouba.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-462 du 26 février 2005.

Monsieur Mahmoud Ghorbal, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Jendouba.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-463 du 26 février 2005.

Monsieur Anouar Lamine, inspecteur du travail, est chargé des fonctions de chef de la division de l'inspection du travail et de la conciliation à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Gabès.

En application des dispositions de l'article 12 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-464 du 26 février 2005.

Monsieur Riadh Jlassi, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de l'Ariana.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

Par décret n° 2005-465 du 26 février 2005.

Monsieur Mohamed Tahar Sekri, administrateur du service social, est chargé des fonctions de chef de la division de la promotion sociale à la direction régionale des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l'étranger de Sousse.

En application des dispositions de l'article 13 du décret n° 2001-441 du 13 février 2001, l'intéressé bénéficie des indemnités et avantages accordés à un sous-directeur d'administration centrale.

**MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR**

NOMINATIONS

Par décret n° 2005-466 du 24 février 2005.

Monsieur Abdelhai El Mannai, professeur principal de l'enseignement secondaire, est chargé des fonctions de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à la faculté des sciences économiques et de gestion de Tunis.

Par décret n° 2005-467 du 24 février 2005.

La classe exceptionnelle à l'emploi de sous-directeur d'administration centrale est accordée à Madame Mouldia Abdellatif épouse Bouderbala, professeur principal de l'enseignement secondaire, chargée des fonctions de sous-directeur des projets à la direction des programmes de rénovation à la direction générale de la rénovation universitaire au ministère de l'enseignement supérieur.

Par décret n° 2005-468 du 24 février 2005.

Madame Nahla Tlili épouse El Ouadaï, administrateur conseiller, est chargée des fonctions de secrétaire d'établissement d'enseignement supérieur et de recherche à l'institut supérieur d'informatique.

**Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du
24 février 2005, portant délégation de signature.**

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003 et son article 51 (nouveau),

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (nouveau),

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-243 du 7 février 2005, chargeant Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Gafsa, à compter du 27 septembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions de l'article 8 (nouveau) de la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000, Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Gafsa, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, les arrêtés relatifs aux sanctions disciplinaires du premier degré concernant le personnel d'enseignement et de recherche.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 27 septembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur
Lazhar Bououny

Vu
Le Premier ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 24 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-67 du 17 juillet 2000 et notamment son article 8 (bis),

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-243 du 7 février 2005, chargeant Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Gafsa, à compter du 27 septembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié et complété par le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002, Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Gafsa, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur, tous les actes entrant dans le cadre de ses attributions concernant le personnel d'enseignement et de recherche à l'exception des actes à caractère réglementaire.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 27 septembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'enseignement supérieur du 24 février 2005, portant délégation de signature.

Le ministre de l'enseignement supérieur,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2003-20 du 17 mars 2003,

Vu la loi n° 75-384 du 17 juin 1975, autorisant les ministres et secrétaires d'Etat à déléguer leur signature,

Vu le décret n° 89-1939 du 14 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété et notamment le décret n° 2002-23 du 8 janvier 2002,

Vu le décret n° 2004-2644 du 10 novembre 2004, portant nomination des membres du gouvernement,

Vu le décret n° 2005-243 du 7 février 2005, chargeant Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, des fonctions de président de l'université de Gafsa, à compter du 27 septembre 2004.

Arrête :

Article premier. - Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article premier du décret n° 75-384 du 17 juin 1975, Monsieur Mohamed Razak Jeday, professeur de l'enseignement supérieur, chargé des fonctions de président de l'université de Gafsa, est autorisé à signer, par délégation du ministre de l'enseignement supérieur :

- les ordres des missions effectuées par les enseignants chercheurs relevant des universités ainsi que le personnel administratif et technique à l'exception des doyens et directeurs des établissements d'enseignement supérieur et de recherche,

- les décisions d'octroi des subventions de recherche au profit des enseignants chercheurs,

- les décisions d'octroi des subventions à diverses organisations,

- Les mémoires de régularisation des ordres de mission.

Art. 2. - Le présent arrêté prend effet à compter du 27 septembre 2004 et sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 24 février 2005.

Le ministre de l'enseignement supérieur

Lazhar Bououny

Vu

Le Premier ministre

Mohamed Ghannouchi

avis et communications

BANQUE CENTRALE DE TUNISIE

SITUATION GENERALE DECADAIRE AU 31 DECEMBRE 2004

	(en dinar)
<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	15 497 808
Avoirs en devises	4 760 304 931
Comptes de coopération économique	338 269 923
Concours aux étab.de crédit liés aux op.de politique monét.	90 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérat. d'open market	27 641 327
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Compte courant postal	4 999 889
Valeurs en cours de recouvrement	10 555 105
Effets à l'encaissement	24 223 597
Portefeuille-titres	25 189 945
Immobilisations	20 353 490
Débiteurs divers	22 216 149
Comptes d'ordre et à régulariser	185 398 638
	6 461 644 062
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 111 097 741
Comptes courants des banques et des établis. financiers	60 784 440
Comptes du Gouvernement	926 772 873
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 393 860
Autres engagements à vue et à terme	1 254 751 288
Comptes de coopération économique	357 887 239
Déposants d'effets à l'encaissement	26 572 212
Réserves	76 551 916
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	47 370 313
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	14 309 053
Comptes d'ordre et à régulariser	516 153 127
	6 461 644 062

**SITUATION GENERALE DECADEAIRE
AU 10 JANVIER 2005**

(en dinar)

<u>ACTIF</u>	
Encaisse-or	4 402 477
Souscriptions aux organismes internationaux	2 371 793
Position de réserve au FMI	37 298 112
Avoirs et placements en droits de tirage spéciaux	15 497 808
Avoirs en devises	4 811 182 775
Comptes de coopération économique	339 037 384
Concours aux étab.de crédit liés aux opérations de politique monétaire	280 000 000
Titres achetés dans le cadre des opérations d'open market	27 641 327
Créances achetées ferme	322 894 667
Avance à l'Etat / souscriptions fonds monétaires	542 473 086
Avance permanente à l'Etat	25 000 000
Avance remboursable à l'Etat	2 553 125
Compte courant postal	4 999 877
Valeurs en cours de recouvrement	12 504 590
Effets à l'encaissement	16 472 878
Portefeuille-titres	25 189 945
Immobilisations	20 439 455
Débiteurs divers	22 531 723
Comptes d'ordre et à régulariser	21 652 828
	6 534 143 850
<u>PASSIF</u>	
Billets et monnaies en circulation	3 151 472 689
Comptes courants des banques et des établis. financiers	152 939 954
Comptes du Gouvernement	987 502 865
Allocations de droits de tirage spéciaux	63 393 860
Autres engagements à vue et à terme	1 284 212 467
Comptes de coopération économique	357 859 569
Déposants d'effets à l'encaissement	17 472 756
Réserves	76 551 948
Capital	6 000 000
Créditeurs divers	47 255 152
Provisions pour charges de fabrication des billets,monnaies et médailles	14 309 053
Comptes d'ordre et à régulariser	375 173 537
	6 534 143 850

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R. T

"Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 5 mars 2005"